

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2542 นาย ปิยะ เบ็ญญาสาร  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะ  
ประธานคณะกรรมการ  
เครื่องหมายการค้า

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 16, มาตรา 38, มาตรา 40

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน เป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ ธรรมดา คำว่า "GIANFERRENTE" อ่านว่า "เจียนเฟอร์รอนเต้" หรือ "จ็องเฟอร์รอนเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCOFERRE" อ่านว่า "จ็องฟรังโกเฟอร์รี" แม้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำ เช่นเดียวกัน และในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรก เหมือนกัน ก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกัน โดย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วย อักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า "FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า "FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้า

ของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า"จ็องเฟอร์รอนเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า"จ็องฟรังโกเฟอริ" รูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCOFERRE"มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุด สัมผัส ข้อแตกต่างได้ชัด ซึ่งสาธารณชนมองเห็น ความแตกต่างกันได้ เช่นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบริษัทจ.จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าโจทก์ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIANFERRENTE" ได้ จึงชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว ซึ่งในที่สุดนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อม

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์

---

คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE" ซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์และได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิต โดยได้จำหน่ายและโฆษณาอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี แล้ว และสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมกับเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อสาธารณชนได้พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า"GIAN FERRENTE" ตามห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ แล้วย่อมทราบว่าเป็นสินค้า

ของโจทก์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ในลักษณะประดิษฐ์ต่อนายทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2 คำขอ คำขอที่ 1  
เลขที่ 257695 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่ง  
ได้แก่รองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อผ้า กระโปรงชุดติดกัน และคำขอที่ 2 เลขที่ 257696  
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 คือ กระเป๋าสะพายต่อ  
มาในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิองฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจด  
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้าง  
ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้  
คัดค้านซึ่งเป็นอักษรโรมันว่า "GIANFRANCO FERRE," ขอให้นายทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวันที่ 16  
ธันวาคม 2537 โจทก์ได้โต้แย้งคำคัดค้านของบริษัทจิองฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ.  
จำกัดว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์  
และของบริษัทจิองฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้  
เครื่องหมายการค้าทั้งสองจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และมีรายการสินค้า  
ครอบคลุมถึงกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันแล้วจึงไม่อาจ  
ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ให้  
ยกคำคัดค้านของบริษัทจิองฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ต่อมา วันที่ 14  
ธันวาคม 2538 บริษัทจิองฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะ  
กรรมการเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่าโจทก์มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าและ  
เจตนาแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิองฟรัง  
โก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว และในวันที่ 12  
มิถุนายน 2540 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 ว่า  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำสองคำเหมือนกันและในคำที่เป็นภาค  
แรกประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว ว่า "GIAN" เหมือนกันและคำในภาคหลังขึ้น  
ต้นด้วยตัวอักษร "FERRE" ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร E เช่นเดียวกันรูปลักษณะของ  
เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงคล้ายกัน ให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำ  
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540  
เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ  
257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอดังกล่าวของโจทก์หากนายทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำงานต่อสู้อย่างดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอน  
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่  
558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIAN FERRENTE" ตามคำขอเลขที่ 257695 และ  
257696 ของโจทก์ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน  
ประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์  
ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIAN FERRENTE"  
อ่านว่า "จือองเฟอร์รอนเต้" หรือ "เจียนเฟอร์รอนเต้" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ

18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัด เสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "GIANFRANCO FERRE" อ่านว่า "จิองฟรังโกเฟอร์รี" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 9, 48 และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่นและอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิว กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังสือพิมพ์ รองเท้า ฯลฯ ตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้มาก่อนว่าบริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "GIANFRANCO FERRE" มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้ง ตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน ตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 บริษัทจิองฟรังโก เฟอร์รี เอส.พี.เอ. จำกัด ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าบุปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกัน แม้เสียงเรียกขานจะ

ต่างกัน แต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจ็องฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็น อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า "GIAN FERRENTE" อ่านว่า"เจียนเฟอรรอง เต้" หรือ "จ็องเฟอรรองเต้" ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจ็องฟรังโก้เฟอรรี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัว พิมพ์ใหญ่ คำว่า "GIANFRANCO FERRE" อ่านว่า "จ็องฟรังโก้เฟอรรี่"เมื่อ พิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้า ที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดย เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า "GIAN" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วน ของบริษัทจ็องฟรังโก้ เฟอรรี่ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า "GIANFRANCO" ประกอบด้วยอักษรโรมัน10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า"FERRENTE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า

"FERRE" ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน การเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน คือของโจทก์เรียกขานว่า "จิองเฟอร์รอนเต้" ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า "จิองฟรังโก้เฟอริ" เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE" มีคำว่า "FRANCO" แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิองฟรังโก้ เฟอริ เอส.พี.เอ.จำกัด ผู้คัดค้าน จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า "GIAN FERRENTE" ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า "GIANFRANCO FERRE" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่



สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัย ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมาย บัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อได้ แียงสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาล บังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลยและปัญหานี้เป็นปัญหา อำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลางพิพากษาด้วยว่า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง จึง ควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ